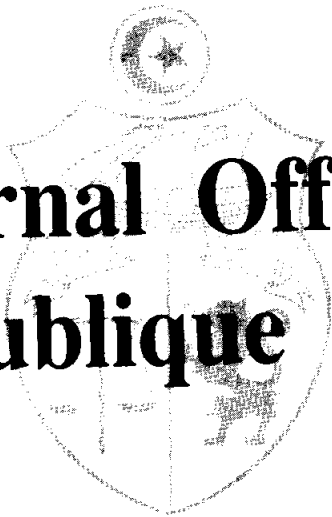




Journal Officiel de la République Tunisienne

Traduction française

Mardi 3 Dhoul Kaada 1412 - 5 mai 1992

135^{ème} année

N° 27

Sommaire

Lois

- Loi n° 92-35 du 27 avril 1992**, portant ratification de l'avenant à l'accord du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail signé entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Française le 18 décembre 1991 523
- Loi n° 92-36 du 27 avril 1992**, portant ratification de l'accord du prêt conclu le 3 décembre 1991 entre la République Tunisienne et la Banque Européenne d'Investissement et relatif au financement du projet d'irrigation à Sidi Ismail et à Korba Menzel-Temime ... 523
- Loi n° 92-37 du 27 avril 1992**, portant ratification de l'accord de prêt conclu le 3 décembre 1991 entre la République Tunisienne et la Banque Européenne d'Investissement et relatif au financement du projet d'assainissement des villes du golfe de Gabès 523
- Loi n° 92-38 du 27 avril 1992**, relative aux opérations immobilières 523
- Loi n° 92-39 du 27 avril 1992**, portant mise à jour et dégel des titres fonciers 524

Décrets et Arrêtés

Premier Ministère

- Arrêté du Premier Ministre du 21 avril 1992, portant modification de l'arrêté du 12 décembre 1988 déterminant le montant des indemnités journalières représentatives de frais de mission des membres du conseil économique et social 525

Ministère des Affaires Etrangères

- Nomination de directeurs-adjoints 525
- Nomination de chefs de division 525

Ministère de l'Economie Nationale

- Nomination d'un administrateur représentant l'Etat au conseil d'administration de la compagnie Franco-Tunisienne des pétroles 526

Ministère du Plan et du Développement Régional

- Nomination d'un sous-directeur 526

Ministère de L'Education et des Sciences

Nomination d'un secrétaire général d'établissement d'enseignement supérieur et de recherches	526
Arrêté du ministre de l'éducation et des sciences du 4 mai 1992, relatif à l'attribution du Doctorat Honoris Causa au Professeur René Chapus	526

Ministère de la Culture

Nomination d'un secrétaire général de comité culturel régional	526
--	-----

Ministère de la Santé Publique

Arrêté du ministre de la santé publique du 21 avril 1992, portant ouverture d'un examen professionnel pour le recrutement d'infirmiers principaux de la santé publique	526
--	-----

Circulaires**Banque Centrale de Tunisie**

Circulaire aux banques n° 91-22 du 17 décembre 1991, ayant pour objet la réglementation des conditions de banque	527
--	-----

Loi n° 92-35 du 27 avril 1992 portant ratification de l'avenant à l'accord du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail signé entre le gouvernement de la République tunisienne et le gouvernement de la République française le 18 décembre 1991. (1)

Au nom du peuple;

La chambre des députés ayant adopté;

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique. - Est ratifié l'avenant annexé à la présente loi, signé à Paris le 18 décembre 1991 entre le gouvernement de la République tunisienne et le gouvernement de la République française, et portant amendement de l'accord en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988.

La présente loi sera publiée au Journal officiel de la république tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 27 avril 1992.

Zine El Abidine Ben Ali

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 22 avril 1992.

Loi n° 92-36 du 27 avril 1992 portant ratification de l'accord de prêt conclu le 3 décembre 1991 entre la république tunisienne et la banque européenne d'investissement et relatif au financement du projet d'irrigation à Sidi Ismail et à Korba Menzel-Temime.

Au nom du peuple;

La chambre des députés ayant adopté;

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique. - Est ratifié l'accord de prêt annexé à la présente loi, conclu le 3 décembre 1991 entre la République tunisienne et la banque européenne d'investissement et relatif au financement, d'un montant de vingt huit millions (28.000.000) d'unités de compte européennes, du projet d'irrigation à Sidi Ismail et à Korba Menzel-Temime. Ce montant équivaut à la date de l'accord, à environ trente deux millions quatre cent mille (32.400.000) dinars.

La présente loi sera publiée au Journal officiel de la république tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 27 avril 1992.

Zine El Abidine Ben Ali

Loi n° 92-37 du 27 avril 1992 portant ratification de l'accord de prêt conclu le 3 décembre 1991 entre la république tunisienne et la banque européenne d'investissement et relatif au financement du projet d'assainissement des villes du golfe de gabès (1).

Au nom du peuple;

La chambre des députés ayant adopté;

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique. - Est ratifié l'accord de prêt annexé à la présente loi conclu le 3 décembre 1991 entre la République tunisienne et la banque européenne d'investissement, et relatif au financement, d'un montant de sept millions d'unités de compte européennes (7.000.000 Ecu), du projet d'assainissement des villes du golfe de Gabès. Ce montant équivaut à la date de l'accord, à environ huit millions deux cent mille (8.200.000) dinars.

La présente loi sera publiée au Journal officiel de la république tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 27 avril 1992.

Zine El Abidine Ben Ali

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 22 avril 1992.

Loi n° 92-38 du 27 avril 1992 relative aux opérations immobilières (1).

Au nom du peuple;

La chambre des députés ayant adopté;

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique. - Les dispositions du décret-loi n° 77-4 du 21 septembre 1977 relatif aux opérations immobilières et ratifié par la loi n° 77-64 du 26 octobre 1977, sont étendues aux opérations immobilières conclues entre des personnes physiques ou morales tunisiennes antérieurement à la date de sa parution et qui n'ont pas fait l'objet d'un jugement ayant acquis l'autorité de la chose jugée.

La présente loi sera publiée au Journal officiel de la république tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 27 avril 1992.

Zine El Abidine Ben Ali

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 22 avril 1992.

Loi n° 92-39 du 27 avril 1992 portant mise à jour et dégel des titres fonciers (1).

Au nom du peuple;

La chambre des députés ayant adopté;

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article premier. - Il est créé dans chaque gouvernorat une commission dénommée commission régionale de mise à jour et de dégel des titres fonciers. La durée de sa compétence est fixée à 3 ans à compter de la date de parution de la présente loi.

Art. 2. - La commission de mise à jour et de dégel des titres fonciers se compose des membres suivants.

- Le gouverneur ou le secrétaire général du gouvernorat, le cas échéant, Président

- Le conservateur de la propriété foncière ou le directeur régional de la propriété foncière, Membre

- Un magistrat du tribunal immobilier, Membre.

La commission s'assure pour les questions d'ordre topographique le concours d'un ingénieur de l'office de topographie et de cartographie ou d'un ingénieur agréé selon les formes légales en vigueur, elle peut également faire appel à toute autre personne dont elle juge la présence utile.

Le secrétariat de la commission est assuré par un fonctionnaire de la direction régionale de la propriété foncière.

Les membres de la commission sont désignés par arrêté des ministres de la justice et des domaines de l'Etat et des affaires foncières.

Art. 3. - La commission siège sur convocation de son président. Ses travaux ne sont valables qu'en présence de tous ses membres. Elle prend ses décisions à la majorité des voix.

Art. 4. - La commission régionale de mise à jour et de dégel des titres fonciers examine les demandes de dégel ou de mise à jour des titres fonciers ou de rectification des documents présentés à l'inscription ou celles tendant à faciliter l'accomplissement de l'opération requise qui lui sont transmises par le conservateur de la propriété foncière ou qui lui sont adressées par toute personne physique ou morale ayant qualité et intérêt pour agir.

Art. 5. - La commission est investie de pouvoirs d'enquête et d'investigation les plus étendus. Elle peut convoquer et entendre toute personne ou témoin se déplacer sur les lieux, se faire assister par des experts, demander aux administrations, établissements publics ou privés, et à toute personne physique, tout document qu'elle juge utile, et accomplir les formalités légales requises en vue de la mise à jour des titres fonciers.

Art. 6. - La commission ne peut examiner les demandes de mise à jour et de dégel des titres fonciers dans les cas suivants :

1) Lorsque les titres fonciers ou les droits réels concernés font l'objet de litiges pendants devant les tribunaux, ou de prénotations, en cours de validité sur le registre foncier.

2) Lorsque les demandes sus-indiquées sont contraires à des jugements définitifs dont la commission a eu connaissance avant de statuer sur l'objet de ces demandes.

3) Lorsque la régularisation requise concernent des affaires pététoires, la dissolution des habous, les radiations judiciaires d'hypothèque, l'établissement des fridhas et de partages, qui nécessitent des procédures judiciaires.

Art. 7. - La commission prend ses décisions compte tenu de l'accomplissement à son initiative, des procédures requises pour la régularisation, ou compte tenu de la possibilité de passer outre ces

procédures sans risque de léser les droits des tiers, de mineurs ou d'incapables.

Les décisions de la commission sont motivées et notifiées à toute les parties concernées, par lettre recommandée avec accusé de réception. Elles sont transmises pour exécution au conservateur de la propriété foncière après expiration des délais de recours prévus par la présente loi, le cas échéant.

La commission peut corriger toute erreur matérielle qui s'est glissée dans ses décisions.

Art. 8. - Les décisions de la commission sont définitives et ne peuvent faire l'objet de recours que si elles sont contraires aux dispositions des articles 6 et 7 de la présente loi, et ce, dans un délai d'un mois à partir de la date de la notification légale.

Le recours est porté devant le tribunal immobilier, le requérant doit en informer la conservation de la propriété foncière.

Art. 9. - Toute personne dont les droits auraient été lésés par suite d'une décision rendue par la commission de mise à jour et de dégel des titres fonciers n'aura pas de recours sur l'immeuble. Cependant en cas de dol elle peut intenter une action personnelle en dommages-intérêts contre l'auteur du dol.

Art. 10. - La commission transmet au tribunal immobilier toutes les demandes sur lesquelles elle n'est pas parvenue à prononcer de décision d'inscription les concernant et ce, dans un délai d'un mois à compter de la date où cette impossibilité est établie.

Art. 11. - Le conservateur de la propriété foncière ne peut, tant qu'il n'y a pas de recours en application de l'article 8 ci-dessus, refuser ou différer l'insertion d'une régularisation décidée par la commission de mise à jour et de dégel des titres fonciers.

Art. 12. - A chaque insertion d'une régularisation effectuée par le conservateur de la propriété foncière, il est fait obligatoirement mention de la décision de la commission la prescrivant.

Art. 13. - A titre transitoire et pour une période de trois ans à compter de la date de publication de la présente loi, le tribunal immobilier, ordonne à la demande des personnes concernées ou de la commission régionale de mise à jour et de dégel de titres fonciers, l'inscription sur les titres fonciers de la dernière modification qui leur a été apportée. De même il examine la situation juridique et matérielle des immeubles immatriculés à la date d'entrée en vigueur de la présente loi. Il ordonne aussi l'inscription de la chaîne des mutations successives qui ont affecté les immeubles sus-indiqués ainsi que les apurements nécessaires, et effectue toute publicité et enquête qu'il juge nécessaires.

Art. 14. - Pour l'application de la présente loi, les transferts successifs de propriété sont exonérés des droits de mutation sauf pour le dernier transfert.

Les frais de procédures prévus par la présente loi et visant la mise à jour et le dégel des titres fonciers sont à la charge du bénéficiaire de l'inscription de la dernière opération de mutation de propriété.

A défaut de paiement, l'Etat avance les sommes sus-visées et le titre est grevé d'une hypothèque légale, pour leur recouvrement. L'inscription de cette hypothèque sera radiée dès la production des justifications de paiement de ces frais.

Le recouvrement de ces frais peut être également effectué au moyens d'états de liquidation, après au moins six mois à compter de la date d'inscription.

Art. 15. - Sont abrogées les dispositions de l'article 16 du décret -loi n° 64-4 du 21 février 1964 ratifié par la loi n° 64-6 du 21 mai 1964 et le dernier paragraphe de l'article 3 de la loi n° 88-60 du 2 juin 1988 portant loi de finances complémentaire pour l'année 1988.

La présente loi sera publiée au Journal officiel de la république tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 27 avril 1992.

Zine El Abidine ben Ali

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 22 avril 1992.

décrets et arrêtés

PREMIER MINISTERE

INDEMNITES

Arrêté du premier ministre du 21 avril 1992 portant modification de l'arrêté du 12 décembre 1988 déterminant le montant des indemnités journalières représentatives de frais de mission des membres du conseil économique et social.

Le premier ministre,

Vu la loi organique n° 88-12 du 7 mars 1988 relative au conseil économique et social, telle que modifiée par la loi organique n° 90-75 du 7 août 1990;

Vu le décret n° 88-1805 du 21 octobre 1988 fixant l'organisation et le fonctionnement du conseil économique et social et notamment son article 12;

Vu l'arrêté du 13 février 1978 déterminant le montant des indemnités journalières représentatives de frais de mission des membres du conseil économique et social;

Vu l'arrêté du 12 décembre 1988 déterminant le montant des indemnités journalières représentatives de frais de mission des membres du conseil économiques et social;

Vu l'avis du ministre des finances;

Sur proposition du président du conseil économique et social;

Arrête :

Article unique. - Les dispositions des articles 1er, 2 (paragraphe I) et 4 de l'arrêté susvisé du 12 décembre 1988 sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :

Article 1er (nouveau). - Le montant de l'indemnité journalière représentative de frais allouée aux membres du conseil économique et social est fixé par vacation à vingt cinq dinars.

Art. 2 (paragraphe I nouveau). - Les membres du conseil économique et social domiciliés hors de Tunis et de sa banlieue bénéficient soit d'une indemnité complémentaire de déplacement dont le taux journalier est équivalent à celui accordé aux agents de l'Etat classés dans le groupe A conformément aux dispositions du décret n° 88-461 du 25 mars 1988 fixant le régime applicable à l'indemnité de déplacement notamment son article 5; soit de la prise en charge de frais d'hébergement dans la limite d'un plafond journalier de 20 dinars.

Art. 4 (nouveau). - Le présent arrêté prend effet à compter du 1er mars 1992 :

Tunis, le 21 avril 1992.

Le premier ministre

Hamed Karoui

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES

NOMINATIONS

Par décret n° 92-733 du 21 avril 1992 :

Madame Hayet Boussofara, Conseiller des affaires étrangères, est chargée des fonctions de directeur-adjoint de la formation à la direction de la formation et du perfectionnement au ministère des affaires étrangères.

Par décret n° 92-734 du 21 avril 1992 :

Monsieur Abdelhamid Bouassida, Conseiller des affaires étrangères, est chargé des fonctions de directeur-adjoint de la gestion financière des missions à l'étranger à la direction des affaires administratives et financières au ministère des affaires étrangères.

Par décret n° 92-735 du 21 avril 1992 :

Monsieur Mohamed Béchir Guellouz, conseiller des affaires étrangères, est chargé des fonctions de directeur-adjoint Autriche, Turquie, Pays Scandinaves, Chypre, Malte, Suisse et Vatican à la direction générale des affaires politiques, économiques et de coopération pour l'Europe et la communauté économique Européenne au ministère des affaires étrangères.

Par décret n° 92-736 du 21 avril 1992 :

Monsieur Abdelwahed Zaibi, conseiller des affaires étrangères, est chargé des fonctions de directeur-adjoint de la coopération avec les organes économiques et commerciaux à la direction générale des organisations et conférences internationales au ministère des affaires étrangères.

Par décret n° 92-737 du 21 avril 1992 :

Monsieur Salah Jebeniani, Secrétaire des affaires étrangères, est chargé des fonctions de chef de division des conférences arabes à la

direction générale des affaires politiques, économiques et de coopération pour le Monde Arabe et les organisations arabes et islamiques au ministère des affaires étrangères.

Par décret n° 92-738 du 21 avril 1992 :

Monsieur Badii Belkhoja, Secrétaire des affaires étrangères, est chargé des fonctions de chef de division des visites officielles à la direction du protocole diplomatique au ministère des affaires étrangères.

Par décret n° 92-739 du 21 avril 1992 :

Monsieur Hachemi Ben Belgacem, Secrétaire des affaires étrangères, est chargé des fonctions de chef de division des conventions consulaires à la direction générale des affaires consulaires au ministère des affaires étrangères.

Par décret n° 92-740 du 21 avril 1992 :

Monsieur Mohamed Naceur Kort, Secrétaire des affaires étrangères, est chargé des fonctions de chef de division du moyen orient à la direction générale des affaires politiques, économiques et de coopération pour le monde arabe et les organisations arabes et islamiques au ministère des affaires étrangères.

Par décret n° 92-741 du 21 avril 1992 :

Monsieur Hassen Mahnouch, Secrétaire des affaires étrangères, est chargé des fonctions de chef de division des institutions arabes, économiques, financières, sociales et culturelles à la direction générale des affaires politiques, économiques et de coopération pour le monde arabe et les organisations arabes et islamiques au ministère des affaires étrangères.

MINISTRE DE L'ECONOMIE NATIONALE

NOMINATION

Par arrêté du ministre de l'économie nationale du 21 avril 1992 :

Monsieur Mohamed Hédi Hamza administrateur représentant l'Etat au conseil d'administration de la Compagnie Franco-Tunisienne des Pétroles et ce, en remplacement de monsieur Sadok Ben Azouz.

MINISTRE DU PLAN ET DU DEVELOPPEMENT REGIONAL

NOMINATION

Par décret n° 92-742 du 21 avril 1992 :

Monsieur Lotfi Karoui, conseiller des services publics au ministère du plan et du développement régional est chargé des fonctions de sous-directeur de la sous-direction de la coopération avec les institutions multilatérales à la direction générale de la coopération.

MINISTRE DE L'EDUCATION ET DES SCIENCES

NOMINATION

Par décret n° 92-743 du 21 avril 1992 :

Monsieur Mohamed Abdeljaoued conservateur de bibliothèque en chef est chargé des fonctions de secrétaire général d'établissements d'enseignement supérieur et de recherche à l'école supérieure de commerce.

DOCTORAT HONORIS CAUSA

Arrêté du ministre de l'éducation et des sciences du 4 mai 1992 relatif à l'attribution du Doctorat Honoris Causa au Professeur René Chapus.

Le ministre de l'éducation et des sciences,

Sur proposition des doyens de la faculté des sciences juridiques, politiques et sociales de Tunis, de la faculté de droit et des sciences politiques de Tunis, de la faculté de droit et des sciences politiques et économiques de Sousse et de la faculté de droit de Sfax;

Vu la loi n° 89-70 du 28 juillet 1989, relative à l'enseignement supérieur et à la recherche scientifique;

Vu le décret n° 89-1939 du 14 décembre 1939, portant organisation des universités et des établissements d'enseignement supérieur et de recherche scientifique;

Vu le décret n° 92-664 du 7 avril 1992, portant institution d'un doctorat Honoris Causa dans les établissements d'enseignement supérieur et notamment son article 3;

Vu l'avis du président de l'université de droit, d'économie et de gestion de Tunis;

Vu l'avis du président de l'université du centre;

Vu l'avis du président de l'université de Sfax pour le sud;

Arrête :

Article premier. - Il est conféré au professeur René Chapus le doctorat Honoris Causa prévu par l'article premier du décret n° 92-664 du 7 avril 1992 sus-visé.

Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la république tunisienne.

Tunis, le 4 mai 1992.

Le ministre de l'éducation et des sciences
Mohamed charfi

Vu
Le premier ministre
Hamed Karoui

MINISTRE DE LA CULTURE

NOMINATION

Par décret n° 92-744 du 21 avril 1992 :

Monsieur Mohamed Ayadi Aouni, inspecteur de l'enseignement primaire est chargé des fonctions de secrétaire général du comité culturel régional de Médnine au ministère de la culture.

MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE

OUVERTURE D'UN EXAMEN

Arrêté du ministre de la santé publique du 21 avril 1992 portant ouverture d'un examen professionnel pour le recrutement d'infirmiers principaux de la santé publique.

Le ministre de la santé publique,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'état, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif;

Vu le décret n° 72-297 du 29 septembre 1972, fixant le statut particulier aux personnels du ministère de la santé publique, tel qu'il a été modifié par le décret n° 82-140 du 26 janvier 1982;

Vu l'arrêté du 17 septembre 1985, fixant le règlement et le programme de l'examen professionnel pour le recrutement d'infirmiers principaux de la santé publique.

Arrête :

Article premier. - Un examen professionnel est ouvert au ministère de la santé publique pour le recrutement de 150 infirmiers principaux de la santé publique.

Art. 2. - Les épreuves de l'examen professionnel se dérouleront le mardi 4 août 1992 et jours suivants aux centres ci-après :

- Centre n° 1 : L'école professionnelle de la santé publique de Tunis pour les candidats des gouvernorats de Tunis, Ben Arous, l'Ariana, Nabeul, Zaghouan et Bizerte.

- Centre n° 2 : L'école professionnel de la santé publique de Jendouba pour les candidats des gouvernorats de Jendouba, Béja, Le Kef et Siliana.

- Centre n° 3 : L'école professionnel de la santé publique de Sousse pour les candidats des gouvernorats de Sousse, Monastir, Mahdia, Kairouan, et Kasserine.

- Centre n° 4 : L'école professionnelle de la santé publique de Sfax pour les candidats des gouvernorats de Sfax, Sidi Bouzid, Gabès, Kébili, Médenine, Tataouine, Gafsa et Tozeur.

Art. 3. - La date de clôture du registre d'inscription est fixé au 4 juillet 1992 :

Tunis, le 21 avril 1992.

Le ministre de la santé publique

Dali Jazi

Vu

Le premier ministre

Hamed Karoui

circulaires

BANQUE CENTRALE DE TUNISIE

CIRCULAIRE AUX BANQUES N° 91-22

Objet : Réglementation des conditions de banques.

Le gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie,

Vu la loi n° 58-90 du 19 septembre 1958 portant création de la banque centrale de tunisie telle que modifiée par les textes subséquents;

Vu la loi n° 67-51 du 7 décembre 1967 règlementant la profession bancaire telle que modifiée par les textes subséquents;

Vu la délibération du conseil d'administration de la Banque Centrale de Tunisie en date du 2 décembre 1991.

Décide :

TITRE I

CONDITIONS DES COMPTES CREDITEURS

Chapitre I - Comptes à vue en dinars et placements en dinars d'une durée inférieure à trois (3) mois

Article premier. - Le taux d'intérêt applicable aux comptes à vue en dinars et à tout dépôt ou placement en dinars d'une durée inférieure à trois (3) mois ne doit pas excéder deux (2) points de pourcentage.

Art. 2. - Il est rappelé aux banques qu'en application de l'article 672 du code de commerce, le compte chèques ne comporte pas la faculté de découvert. Toutefois, si la banque a admis une ou plusieurs opérations qui ont rendu le compte débiteur, elle doit en aviser, sans retard, le déposant qui est tenu de régulariser aussitôt sa situation. Ces découverts donnent lieu à perception des intérêts et commissions prévus par la banque pour les avances en comptes courants.

Chapitre II - Comptes d'épargne pour la promotion des projets

Art. 3. - Les banques de dépôts ainsi que tout autre établissement financier dûment habilité à cet effet, sont autorisés à ouvrir des "comptes d'épargne pour la promotion des projets" au profit de toute personne physique.

L'ouverture et le fonctionnement de ces comptes se font conformément aux dispositions de l'article 31 de la loi n° 82-91 du 31 décembre 1982 portant loi de finances pour la gestion 1983 et de l'arrêté du ministre des finances du 2 avril 1984 fixant les

conditions d'ouverture et de fonctionnement des "comptes d'épargne pour la promotion des projets".

Art. 4. - Lors de l'ouverture du compte, la banque doit demander à la personne physique concernée d'attester par écrit qu'elle ne dispose pas d'un autre compte de même nature auprès d'une banque de dépôt, de la caisse d'épargne nationale de tunisie ou d'un établissement financier dûment habilité à ouvrir cette catégorie de comptes.

Art. 5. - Les opérations inscrites au crédit des "comptes d'épargne pour la promotion des projets" portent intérêt à compter du premier jour ouvrable suivant la date de dépôt.

Les opérations de retrait sont passées au débit avec valeur du premier jour ouvrable précédant la date de leur réalisation.

Art. 6. - Le taux d'intérêt annuel à servir aux avoirs en "comptes d'épargne pour la promotion des projets" est égal au taux de rémunération de l'épargne (TRE), tel que défini à l'article 36 ci-dessous.

Les intérêts sont décomptés et capitalisés à chaque arrêté annuel. Pour le compte clôturé avant la fin de la période de l'arrêté annuel, la banque sert, lors de la clôture du compte, les intérêts calculés sur la durée effective du placement.

Art. 7. - Les avoirs en "Comptes d'épargne pour la promotion des projets" doivent être inscrits dans la comptabilité de la banque dans un compte individualisé intitulé "dépôt dans les comptes d'épargne pour la promotion des projets".

Chapitre III - Comptes d'épargne pour l'investissement

Art. 8. - Les banques de dépôts ainsi que tout autre établissement financier dûment habilité à cet effet, sont autorisés des "comptes d'épargne pour l'investissement" au profit de toute personne physique ou morale.

L'ouverture et le fonctionnement de ces comptes se font conformément aux dispositions de l'article 32 de la loi n° 82-91 du 31 décembre 1982 portant loi de finances pour la gestion 1983 et de l'arrêté du ministre des finances du 2 avril 1984 fixant les conditions d'ouverture et de fonctionnement des "comptes d'épargne pour l'investissement".

Art. 9. - Lors de l'ouverture du compte, la banque doit demander à la personne concernée d'attester par écrit qu'elle ne dispose pas d'un autre compte de même nature auprès d'une banque de dépôt ou d'un établissement financier dûment habilité à ouvrir cette catégorie de comptes.

Art. 10. - Les opérations inscrites au crédit des " comptes d'épargne pour l'investissement " portent intérêt à compter du premier jour ouvrable suivant la date de dépôt.

Les opérations de déblocage sont passées avec valeur du premier jour ouvrable précédant la date de leur réalisation.

Art. 11. - Le taux d'intérêt annuel à servir aux avoirs en "comptes d'épargne pour l'investissement" est égal au taux de rémunération de l'épargne (TRE) tel que définit à l'article 36 ci-dessous.

Les intérêts sont décomptés à la fin du mois de juin de chaque année. Ils sont versés à la trésorerie générale de Tunisie au profit du fonds spécial du trésor intitulé " compte du comité national de solidarité sociale " au plus tard à la fin du mois de juillet de chaque année. Pour le compte clôturé avant la fin de la période de l'arrêté annuel, la banque sert, lors de la clôture du compte, au fonds spécial du trésor précité, les intérêts calculés sur la durée effective du placement.

Art. 12. - La banque adresse au titulaire du compte au moins une fois par trimestre un relevé reprenant le solde antérieur du compte et les opérations de débit et de crédit réalisées au cours de la période du relevé.

La banque adresse également au titulaire du compte, au moins une fois par trimestre, un état reprenant les titres des sociétés souscrits au moyen de fonds provenant du " compte d'épargne pour l'investissement " déposés et bloqués auprès d'elle pendant une durée de cinq (5) ans.

Cet état doit comporter entre autres les informations suivantes :

- la raison sociale de la société émettrice;
- le nominal de l'action;
- les dates de souscription et de libération;
- le nombre d'actions souscrites et libérées;
- le montant des souscriptions libérées;

Art. 13. - Les avoirs en " comptes d'épargne pour l'investissement " doivent être inscrits dans la comptabilité de la banque dans un compte individualisé intitulé " dépôts dans les comptes d'épargne pour l'investissement ".

Chapitre IV - Comptes et bons à échéance et autres produits financiers

Art. 14.- Les banques sont habilitées à ouvrir des comptes à terme dans lesquelles les fonds déposés restent bloqués jusqu'à l'expiration du terme convenu à la date du dépôt de fonds.

Les banques sont habilitées à émettre des bons de caisse nominatifs ou au porteur ainsi que tout autre produit financier.

Art. 15. - L'ouverture d'un compte à terme, l'émission d'un bon de caisse et d'une manière générale, les placements en tout autre produit financier ne peuvent être rétroactifs.

Le montant, l'échéance et le taux d'intérêt doivent être fixés dès l'ouverture du compte à terme et dès l'émission du bon de caisse.

Le compte à terme doit faire l'objet d'un avis adressé par la banque à son client lors de l'ouverture du compte fixant le montant et les conditions du dépôt.

Les bons de caisse doivent être délivrés à partir d'un carnet à souches.

Pour tout autre produit financier, le contrat doit indiquer toutes les caractéristiques du produit et notamment les conditions de sa rémunération. Les montants ainsi placés doivent être logés dans des comptes distincts des comptes courants et du compte chèque du titulaire.

Toutes les opérations de placement dans le cadre d'un produit financier donné doivent faire l'objet d'un ordre écrit d'exécution adressé par le client à sa banque et fixant le montant du placement.

Art. 16. - La banque peut consentir une avance au titulaire du dépôt à terme, du bon de caisse ou de tout autre produit financier.

Dans ce cas, la banque perçoit au moins quinze (15) jours d'intérêts calculés au taux appliqué au compte à terme, au bon de caisse ou au produit financier comportant une échéance majorée d'un (1) point de pourcentage.

La banque peut également procéder, à la demande du client, au remboursement anticipé du dépôt à terme, du bon de caisse ou de tout autre produit financier. Toutefois, ce remboursement ne peut avoir lieu qu'au terme d'une période de placement de trois (3) mois au minimum. Dans ce cas, le taux d'intérêt qui est, en définitive, servi doit être égal à celui en vigueur, lors de l'ouverture du compte à terme, de l'émission du bon de caisse ou de la souscription du produit financier, pour la durée réelle du placement diminué d'un (1) point de pourcentage.

Art. 17. - Le renouvellement d'un compte à terme, d'un bon de caisse et de tout autre produit financier par tacite reconduction est interdit. A l'expiration du terme et à défaut d'une demande écrite de renouvellement de la part du client, la banque doit transférer d'office l'avoir au compte à vue du client ou à défaut à des comptes intitulés " comptes à terme échus " ou " bons de caisse échus " ou en tout autre compte de passage se rapportant au même objet.

Au cas où l'ordre de renouvellement d'un compte à terme, d'un bon de caisse ou de tout autre produit financier parvient à la banque avant ou à la date d'échéance de l'ancien placement, la durée et les intérêts du nouveau placement commencent à courir à compter du lendemain, ouvrable ou non, de la date d'échéance.

En revanche et au cas où l'ordre de renouvellement n'est notifié à la banque qu'après la date d'échéance, l'intérêt et la durée ne commencent à courir qu'à partir de la date de réception de l'ordre du renouvellement.

Art. 18. - Les comptes à terme, les bons de caisse et tout autre produit financier ne peuvent être ouverts ou souscrits pour une durée inférieure à trois (3) mois ou supérieure à cinq (5) ans.

Art. 19. - Le taux d'intérêt applicable aux comptes à terme, aux bons de caisse et à tout autre produit financier en dinars est librement fixé par la banque.

Art. 20. - Les intérêts payables à terme échu des comptes à terme, des bons de caisse ou de tout autre produit financier sont calculés sur la base d'une année de 365 jours en appliquant la formule suivante :

$$c \ t \ n$$

$$I = \frac{c \times t \times n}{36500}$$

$$36500$$

avec :

I = montant des intérêts

c = montant du placement

t = taux d'intérêt de la période de placement

n = nombre exact de jours, allant du lendemain de l'ouverture ou de la souscription au jour de l'échéance inclus.

Lorsque la durée du placement est inférieure à une année, l'intérêt est payable en une seule fois à terme échu.

Lorsque la durée du placement est supérieure à une année, l'intérêt est payable à la fin de chaque période d'une année et à l'échéance pour la fraction d'année restante.

Les intérêts payables d'avance des bons de caisse ou de tout autre produit financier sont calculés selon la méthode de l'intérêt rationnel (ou calcul en dedans) en appliquant la formule suivante :

$$c \ t \ n$$

$$I = \frac{c \times t \times n}{36500 + t \times n}$$

$$36500 + t \times n$$

avec :

I = montant des intérêts

c = montant du placement

t = taux d'intérêt de la période de placement
n = nombre exact de jours, allant du lendemain de la souscription au jour de l'échéance inclus.

Chapitre V - Comptes des correspondants

Art. 21. - Les paiements par le débit des comptes étrangers en dinars convertibles ouverts aux noms de correspondants étrangers ne doivent s'effectuer qu'à concurrence de la provision existante.

Toutefois et pour faciliter le dénouement des ordres de paiements payables en Tunisie, des découverts exceptionnels sont tolérés mais ne doivent en aucun cas dépasser le délai normal de courrier. Tout délai supplémentaire constitue une infraction à la

réglementation des changes et expose la banque contrevenante aux sanctions prévues par la loi et la réglementation en vigueur.

Ces découverts donnent lieu obligatoirement à perception d'intérêt dont le taux annuel est au moins égal au taux du jour du marché monétaire (TMM), tel que défini à l'article 36 ci-dessous.

Le taux d'intérêt annuel applicable aux soldes créditeurs est librement fixé par chaque banque.

TITRE II

CONDITIONS DES COMPTES DEBITEURS

Chapitre I - Conditions applicables aux activités prioritaires

Art. 22. - Les taux maximum que les banques peuvent prélever sur les catégories suivantes de crédits sont fixés comme suit :

TITRE II : Conditions des comptes débiteurs

CHAPITRE I: Conditions applicables aux activités prioritaires

ARTICLE 22 : Les taux maximum que les banques peuvent prélever sur les catégories suivantes de crédits sont fixés comme suit :

TAUX EN % L'AN	CATEGORIES DES CREDITS
9	I. FINANCEMENT A COURT TERME - Effets de mobilisation de crédits agricoles garantis par les sociétés de caution mutuelle - Effets de mobilisation de crédits de cultures saisonnières.
9,25	- Effets de mobilisation de crédits de préfinancement des exportations - Effets de mobilisation de créances nées sur l'étranger et effets de transaction sur l'étranger dont le délai de règlement n'excède pas 180 jours.
9	II. FINANCEMENT A MOYEN TERME - Investissements dans l'artisanat et les petits métiers - Investissements d'économie d'énergie et d'utilisation d'énergies nouvelles - Investissements agricoles - Crédits d'acquisition de matériel agricole - Crédits de révision et de réparation d'équipements agricoles - Crédits à la production destinés à l'agriculture
10	- Investissements des industries exportatrices résidentes - Investissements de la petite et moyenne entreprise - Crédits à la production destinés aux investissements des industries exportatrices résidentes et à la petite et moyenne entreprise - Crédits relatifs à des exportations de biens d'équipement et de consommation durable dont le délai de règlement est supérieur à un an

A-7 bis

Art. 23. - Est considéré comme " investissement des industries exportatrices résidentes " tout investissement réalisé par une entreprise résidente bénéficiant des avantages de la loi numéro 87-51 du 2 août 1987 portant code des investissements industriels dont le chiffre d'affaires à l'exportation représente au moins 50% de son chiffre d'affaires global.

Art. 24. - Est considéré comme " petite et moyenne entreprise " toute entreprise relevant du secteur des industries manufacturières et dont le total des investissements, lors de la création, n'excède pas cinq cent (500) mille dinars fonds de roulement compris ou dont les investissements d'extension ne font pas porter les immobilisations nettes d'amortissements au-delà de ce plafond.

Art. 25. - Pour la fixation des taux débiteurs dans les contrats de prêts à moyen terme visés à l'article 22 précité, les banques doivent se référer expressément au taux de réescompte spécifique de la forme de crédit augmenté de la marge appliquée par la banque à son client.

Les banques doivent à cet égard inviter leur clientèle bénéficiant de crédits à la production et de crédits d'acquisition, de révision et de réparation de matériel agricole visés à l'article 22 ci-dessus, à appliquer également dans les contrats conclus avec les acquéreurs de biens d'équipement, le même mode de fixation du taux d'intérêt précité.

Chapitre II - Conditions applicables aux autres catégories de crédits

Art. 26. - Les taux d'intérêt annuels applicables aux autres formes de financements quelles que soient leur forme et leur durée sont librement fixés par la banque.

Toutefois la marge moyenne que les banques peuvent prélever sur l'ensemble de ces crédits est plafonnée à trois (3) points de pourcentage au dessus du taux moyen du marché monétaire (TMM), tel que défini à l'article 36 ci-dessous.

Cette marge moyenne est définie comme suit :

Marge moyenne = Somme des marges

Nbre de crédits effectivement utilisés

Les taux fixés par la banque seront majorés des commissions de péréquation de change et de garantie prévues respectivement par les circulaires numéro 85-25 et numéro 85-26 du 2 juillet 1985 telle que modifiées par la circulaire numéro 88-27 du 15 novembre 1988.

Pour les crédits accordés en pool, le taux d'intérêt convenu par le pool doit figurer au barème d'au moins une des banques membre de ce pool.

Chapitre III - Valeurs applicables aux opérations en compte

Art. 27. - Opérations de débit

Les banques doivent appliquer pour les opérations se traduisant par un débit en compte les valeurs ci-après :

- prélèvement d'espèces : le dernier jour ouvrable précédant celui du prélèvement;

- mise à disposition en faveur de tiers : le dernier jour ouvrable précédant celui de la mise à disposition par la banque;

- paiement en faveur de tiers par chèque ou virement : le dernier jour ouvrable précédant celui du paiement;

- certification de chèque : le dernier jour ouvrable précédant celui de la date de certification;

- domiciliation d'effet : le dernier jour ouvrable précédant celui de l'échéance, au cas où l'effet est présenté après son échéance, le compte sera débité la veille ouvrable de la date de règlement.

Art. 28. - Opérations de crédit.

Pour les opérations suivantes se traduisant par un crédit en compte, les banques doivent appliquer les valeurs ci-dessous

indiquées et veiller à ce que le compte du client soit effectivement crédité à l'intérieur du délai correspondant à la date de valeur réglementaire :

- versement en espèces et virement : le premier jour ouvrable suivant celui de la remise;

- virement reçu de la compensation : le premier jour ouvrable suivant celui de la compensation;

- remise de chèque sur les caisses de la banque chez qui est tenu le compte à créditer : le premier jour ouvrable suivant celui de la remise pour autant que le chèque parvient à la banque avant 10 heures un jour ouvrable;

- remise des autres chèques sur place : le lendemain ouvrable de la liquidation en compensation;

- remise de chèques sur autres places en Tunisie : six (6) jours fixes;

- remise d'effet à l'encaissement avec crédit immédiat :

- * Six (6) jours fixes si l'effet est payable dans une localité de la Tunisie où le banquier recouvreur est installé;

- * Dix (10) jours fixes si l'effet est payable dans une localité de la Tunisie où le banquier recouvreur a un correspondant banquier;

- * Treize (13) jours fixes pour les autres effets sur la Tunisie.

Pour les effets avec crédit après encaissement, les banques doivent veiller à ce que le compte du client soit effectivement crédité à l'intérieur des délais indiqués à l'alinéa précédent et correspondant aux remises d'effets à l'encaissement avec crédit immédiat.

Art. 29. - Les virements entre comptes dans le même établissement doivent être effectués " valeurs compensées ".

Chapitre IV - Effets de transaction

Art. 30. - Les intérêts doivent être calculés sur le nombre de jours à courir depuis la date de la remise jusqu'au jour de l'échéance, ces deux dates étant incluses dans le décompte majorées de :

- Deux (2) jours fixes pour les effets payables dans les localités de la Tunisie où la banque est installée;

- Cinq (5) jours fixes pour les effets payables dans les localités de la Tunisie où le banquier recouvreur a un correspondant banquier;

- Sept (7) jours fixes pour les autres effets sur la Tunisie.

Art. 31. - Le montant des intérêts perçus à l'escompte des effets à vue ou à échéance brulante sur la Tunisie ne peut être inférieur à celui correspondant à :

- Six (6) jours fixes pour les effets payables dans les localités de la Tunisie où la banque est installée;

- Dix (10) jours fixes pour les effets payables dans les localités de la Tunisie où le banquier recouvreur a un correspondant banquier;

- Treize (13) jours fixes pour les autres effets sur la Tunisie.

Art. 32. - Le produit de l'escompte des effets de transaction est crédité aux remettants sous valeur " lendemain ouvrable ".

Art. 33. - Les banques ne sont pas autorisées à retenir sur les bordereaux d'escompte à titre de garantie, un pourcentage du nominal des effets remis à l'escompte par le client.

Chapitre V - Commissions sur les opérations bancaires

Art. 34. - Les banques ne peuvent prélever d'autres commissions que celles prévues dans la liste annexée à la présente circulaire, cependant le niveau des commissions sur les opérations bancaires est librement fixé par les banques.

L'institution de toute nouvelle commission doit faire l'objet d'une concertation avec toutes les banques au sein de l'association

professionnelle des banques qui saisira la Banque Centrale de Tunisie de la position définitive à ce sujet.

TITRES III

DISPOSITIONS DIVERSES

Art. 35. - La périodicité de l'arrêté du compte courant et du compte chèque est trimestrielle.

Art. 36. - Le taux de rémunération de l'épargne (TRE) est égal au taux moyen du marché monétaire (TMM) du mois précédent diminué de 2 points de pourcentage. Le résultat sera arrondi au 1/8 de point de pourcentage.

Le taux moyen du marché monétaire (TMM) est défini comme suit :

Total des TM de chaque jour de la période considérée

TMM = -----

n

avec : TM = taux du jour du marché monétaire (ou taux de la veille pour les jours chômés)

n = nombre de jours de la période considérée y compris les jours chômés.

Le TMM utilisé pour la détermination du TRE sera remplacé par le nouveau TMM obtenu dès que la variation entre les deux taux est au moins égale à un quart (1/4) de point de pourcentage.

Le TMM le TRE et le taux maximum du découvert bancaire seront régulièrement publiés par la Banque Centrale de Tunisie.

Art. 37. - Chaque banque doit communiquer à la Banque Centrale de Tunisie les conditions débitrices et créditrices ainsi que le niveau de ses commissions dix (10) jours au moins avant leur date d'entrée en vigueur et ce, conformément au barème en annexe.

Chaque banque doit également communiquer à la Banque Centrale de Tunisie toutes les caractéristiques de tout produit financier ainsi que la note de procédure y afférente établie à l'intention de ses services au plus tard dix (10) jours avant la date de lancement du produit. Cette obligation doit être également respectée pour toute modification. La date prise en considération est celle d'arrivée à la Banque Centrale de Tunisie.

En outre, chaque banque doit veiller à assurer une publicité suffisante à ses tarifs de base concernant les conditions débitrices et créditrices et le niveau de ses commissions de sorte à permettre au public de s'en informer.

Art. 38. - La libération des conditions débitrices et créditrices et du niveau des commissions et l'émission de produits financiers nouveaux ne doivent pas donner lieu à une concurrence déloyale entre les banques.

Ces dernières sont tenues de respecter le barème qu'elles ont fixé en toute liberté. Elles doivent s'abstenir d'accorder des avantages, de quelque nature que ce soit, non prévus dans les barèmes communiqués à la Banque Centrale de Tunisie et ayant une incidence sur leurs conditions débitrices et créditrices. Toute infraction expose la banque contrevenante aux sanctions prévues par la loi.

Art. 39. - Les conditions débitrices déterminées conformément à la présente circulaire ne sont pas applicables aux crédits en contentieux ou immobilisés portés sur la situation mensuelle comptable communiquée à la Banque Centrale de Tunisie ou imputés par cette dernière sur les fonds propres de la banque.

Art. 40. - La présente circulaire qui prend effet à compter du 2 janvier 1992 abroge et remplace toutes les dispositions antérieures contraires à la présente circulaire ou faisant double emploi avec elle notamment celles :

- de la circulaire numéro 86-42 du 1er décembre 1986 telle que modifiée par les circulaires 87-29 du 21 août 1987, numéro 87-49 du 29 décembre 1987, numéro 88-24 du 12 septembre 1988, numéro 88-30 du 27 décembre 1988 et n° 90-18 du 11 juillet 1990 à l'exception des chapitres II et VI du titre I relatifs respectivement aux comptes spéciaux d'épargne et aux comptes étrangers en dinars convertibles et comptes spéciaux en dinars;

- des circulaires numéros 79-41 du 4 décembre 1979, numéro 84-11 du 18 mai 1984 et numéro 84-12 du 18 mai 1984;

- et de la note aux banques numéro 89-06 du 1er février 1989.

Tunis, le 17 décembre 1991.

Le Gouverneur

Mohamed Béji Hamda

FORMULAIRE-TYPE

DU BAREME DES CONDITIONS DE BANQUE (1)

BANQUE :

BAREME APPLICABLE A COMPTER DU :

I. TAUX D'INTERET

A. TAUX DEBITEURS APPLICABLES AUX SECTEURS
DONT LES TAUX D'INTERET SONT LIBRES

CATEGORIES DE CREDITS		Taux en % l'an	
		Minimum	Maximum
I. FINANCEMENT A COURT TERME			
T 1.	-Escompte d'effets de transaction inférieur ou égal à 90 jours		
T 1.1	.avalisés par une banque		
T 1.2	.autres.....		
T 2	-Escompte d'effets de transaction à 180 jours maximum		
T 2.1	.avalisés par une banque		
T 2.2	.autres.....		
T 3	-Crédits mobilisés par des effets		
T 3.1	.Avance sur marché administratif.....		
T 3.2	.Autres avances sur marché nant.....		
T 3.3	.ASM avec déssaisissement.....		
T 3.4	.ASM sans déssaisissement.....		
T 3.5	.Crédit de campagne		
T 3.6	.Financement de stock		
T 3.7	.Préfinancement de marché.....		
T 3.8	.Autres.....		
T 4	-Découvert.....		
II. FINANCEMENT A MOYEN TERME			
T 5	.Prêts fonciers et crédit à la construction.....		
T 6	.Autres crédits à moyen terme.....		
T 7	III. FINANCEMENT A LONG TERME.....		

(1) à communiquer à la Banque Centrale de Tunisie dix (10) jours au moins avant son entrée en vigueur.

B. TAUX DES COMPTES CREDITEURS

CATEGORIES DE DEPOTS		Taux en % l'an	
		Minimum	Maximum
T.1	1- Dépôts à vue		
T.2	2- Comptes étrangers en dinars convertibles et comptes spéciaux en dinars convertibles		
T.2.1	. à vue.....		
T.2.2	. à terme		
	(à détailler par terme.)		
T.3	3- Comptes à terme et bons de caisse		
	(à détailler par terme)		

II. COMMISSIONS SUR LES OPERATIONS BANCAIRES

NATURE DE L'OPERATION	COMMISSION (2)		
	Assiette	Mini	Max
1. OPERATIONS SUR EFFETS, CHEQUES ET OPERATIONS DIVERSES (3)			
1. Effets à l'encaissement			
1.1 - Effets sur place			
a - domiciliés	effet		
b - non domiciliés	effet		
1.2 - Effets déplacés payables sur une localité pourvue d'une agence ban.			
a - domiciliés	effet		
b - non domiciliés	effet		
1.3 - Effets déplacés non domiciliés recouverts par l'administration des PTT	effet		
2. Effets escomptés			
2.1 - Effets sur places			
a - domiciliés	effet		
b - non domiciliés	effet		
2.2 - Effets déplacés			
a - domiciliés	effet		
b - non domiciliés	effet		
2.3 - Effets déplacés non domiciliés			
a - payables sur une localité pourvue d'une agence bancaire ou d'une caisse locale de crédit mutuel	effet		
b - recouverts par l'administ. des PTT	effet		
3. Autres opérations sur effets			
3.1 - Récupération des frais postaux sur effets impayés	effet		
a - Remis au cédant au guichet de la banque	effet		
b - Retournés au cédant	effet		
3.2 - Avis de sort, prorogation, changement de domiciliation, effets réclamés par le cédant avant ou après leur échéance.			
a - Opérations sur les places de Tunisie réalisées par lettre ordinaire	effet		
b - Opérations sur les places de Tunisie réalisées par téléphone, télégramme ou télex	effet		
c - Opérat. sur les places de l'étranger	effet		
3.3 - Présentation à l'acceptation	effet		
3.4 - Domiciliation d'effet	opérat.		
3.5 - Mise en opposition	effet		
3.6 - Règlements d'effets	effet		
3.7 - Remise d'effets au protêt	effet		
4. Opérations par chèque en dinars ou en dinars convertibles			
4.1 - Frais de tenue de compte			
a - Compte chèque	compte		
b - Compte courant	compte		
c - Comptes d'épargne	compte		
d - Autres comptes	compte		
4.2 - Encaissement de chèques sur place	chèque		
4.3 - Encaissement de chèques déplacés	chèque		
4.4 - Avis de sort :			
a - Avis de sort demandé par lettre ordinaire pour les chèques tirés sur les places de Tunisie	chèque		
b - Avis de sort réalisé par téléphone, télégramme ou télex et demandé pour les chèques tirés sur les places de Tunisie	chèque		
c - Avis de sort demandé pour les chèques tirés sur les places de l'étranger	chèque		

NATURE DE L'OPERATION	COMMISSION (2)		
	Assiette	Mini	Max
4.5 - Chèques certifiés.....	chèque		
4.6 - Récupération des frais sur chèques. sans provision.....	chèque		
4.7 - Mise en opposition.....	chèque		
4.8 - Mise à disposition.....			
5. Opérations de virements			
5.1 - Virements internes et virements inter-bancaires émis sur place.....	virement		
5.2 - Virements émis déplacés			
a- par lettre ordinaire sur les places de Tunisie.....	virement		
b- par téléphone, télégramme ou télex sur les places de Tunisie			
c- sur les places de l'étranger.....	virement		
5.3 - Virements reçus			
6. Opérations sur titres			
6.1 - Placement de titres.....	montant		
6.2 - Courtage.....	montant		
6.3 - Droit de garde	montant		
6.4 - Encaissement de coupons.....	montant		
6.5 - Domiciliation de valeurs mobilières	opérat.		
6.6 - Emission d'emprunt obligataire pour le compte de la clientèle			
a-Etude	opérat.		
b-Formalités légales	opérat.		
6.7 - Autres opérations sur titres.....			
7. Avals, cautions, acceptations banca. et autres engagements par signature	montant		
8. Opérations diverses			
8.1 Location de coffre-fort	coffre- fort		
8.2 Commission sur règlement de succession!			
a - Par héritier résident et capable....			
b - par héritier non-résident ou incapable			

NATURE DE L'OPERATION		COMMISSION (2)		
		Assiette	Mini	Max
8.3	Délivrance de bons à payer pour effets à représenter	effet		
8.4	Commission de mouvement.....	(4)		
8.5	Commission de découvert.....	(5)		
8.6	Commission d'étude			
8.7	Recherche pour le compte de la clientèle de documents archivés	Ancien- neté du document		
8.8 -	Commission d'engagement	Montant restant à débloquent		
8.9 -	Recherche, mise en place et montage de financement	Montant		
8.10-	Demande de renseignements commerciaux conseil, assistance, etc...	(6)		
II. - OPERATIONS DE CHANGE ET DE COMMERCE EXTERIEUR				
1. Domiciliation des titres de commerce extérieur et de change				
1.1 -	Titres d'importation et titres d'exportation.....	titre		
1.2 -	Autorisation annuelle.....	autorisation		
1.3 -	Demande F1 & F2 & fiche d'information	demande		
1.4 -	Modification du titre d'importation ou d'exportation.....			
2. Accréditifs documentaires				
2.1 -	A l'importation			
a -	commission d'ouverture			
	. avec blocage de la provision	opérat.		
	. sans blocage de la provision.....	montant		
b -	Commission de modification.....			
c -	Commission de change & de réalisation	montant		

NATURE DE L'OPERATION	COMMISSION (2)		
	Assiette	Mini	Max
2.2 - A l'exportation			
a - Commission de transmission.....	opérat.		
b - Commission de confirmation.....	(7)		
c - Commission de modification.....	(7)		
d - Commission de change & de réalisation	montant		
e - Commission de notification	opérat.		
f - Commission de paiement ou de levée de document	montant		
g - Commission de paiement différé	montant		
3. Remises documentaires			
3.1 - A l'importation			
a - Commission d'acceptation	(7)		
b - Commission de change et de réalisation	montant		
3.2 - A l'exportation			
a - Commission de change et de réalisation	montant		
b - Commission d'acceptation & d'encais.	opérat.		
c - Commission d'endos	montant		
4. Virements et chèques en devises			
4.1 - Opérations de change			
a - Achats de devises	montant		
b - Ventes de devises	montant		
4.2 - Virements reçus.....	virement		
5. Lettres de garantie			
5.1 - Avec blocage de la provision	opérat.		
5.2 - Sans blocage de la provision.....	montant		
6. Achats ou ventes de devises à terme	montant		
7. Recherche, mise en place et montage de financement	montant		

(2) Compte non tenu de la récupération des frais justifiables.

(3) - Il y a chèque, virement ou effet sur place lorsque le compte à débiter et le compte à créditer sont couverts, soit dans une même agence, soit dans deux agences différentes installées dans une même localité, soit enfin, dans deux agences différentes rattachées à une même chambre de compensation.

- Il y a chèque, virement ou effet déplacé lorsque le compte à débiter et le compte à créditer sont ouverts, dans deux agences différentes installées dans deux localités différentes non-rattachées à une même chambre de compensation.

- La commission d'avis de sort prévue pour les effets ou les chèques ne peut être prélevée par la banque que lorsque le sort du paiement est demandé expressément par le client déposant.

- Ces commissions s'appliquent aux opérations et aux comptes tenus en dinars, en dinars convertibles ou en devises par la clientèle résidente ou non-résidente des banques.

(4) commission de mouvement : cette commission est prélevée sur les mouvements des comptes courants débiteurs enregistrant des opérations se rapportant à une activité industrielle, commerciale ou agricole. Elle est calculée sur la colonne de débit, solde de départ éventuel exclu.

Cette commission ne pourra cependant être prélevée pour les comptes tenus sans intérêt.

(5) commission de découvert : calculée sur le plus fort découvert de la période.

(6) Les informations susceptibles d'être communiquées tout en respectant les dispositions de l'article 24 de la loi numéro 67-51 du 7 décembre 1967 réglementant la profession bancaire.

(7) Les commissions relatives aux opérations de commerce extérieur sont selon les termes du contrat commercial, à la charge soit de la partie étrangère, soit de la partie tunisienne, dans ces derniers cas, l'autorisation de la Banque Centrale de Tunisie n'est plus requise.

Concernant les accreditifs documentaires à l'exportation, il est précisé aux banques que le client doit être payé au plus tard 48 heures après la remise des documents. Les banques sont ainsi invitées à négocier cette clause avec leurs correspondants en vue de la cession des devises dans les délais sus-visés.